

Câu 1 (2 điểm)

- a) Trình bày khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2005?
- b) Khi điều chỉnh đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, nếu có sự khác nhau giữa các quy định trong Luật doanh nghiệp và các quy định trong Luật kinh doanh bảo hiểm thì áp dụng theo quy định của Luật nào?

Câu 2 (2 điểm):

Sự khác nhau chủ yếu về mặt pháp lý giữa các hình thức đầu tư BOT, BTO, BT theo quy định của pháp luật đầu tư.

Câu 3 (2 điểm)

Ngày 09/10/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với DNTN Kim Thành (Trụ sở chính tại tỉnh Hải Dương, do ông Kim Thành làm chủ). Ngày 09/11/2011 Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với DNTN Kim Thành.

Trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản, Tổ quản lý, thanh lý tài sản đề nghị thẩm phán ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với Công ty TNHH Minh Hòa (trụ sở tại tỉnh Hải Dương), do công ty này đang có dấu hiệu tẩu tán tài sản mà Công ty TNHH Minh Hòa là một trong số các con nợ của DNTN Kim Thành. Mặt khác trước khi tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với DNTN Kim Thành, DNTN này đã thực hiện một số hành vi sau đây:

- Ngày 28/6/2011, thanh toán 500 triệu đồng (nợ chưa đến hạn) cho công ty Sông Hồng, do em ruột của ông Kim Thành làm giám đốc.

- Ngày 15/8/2011, thanh toán 1 tỷ đồng (nợ không có bảo đảm và đã đến hạn) cho công ty Đại Lợi (trụ sở ở Hà Nội)

Yêu cầu

1. Các hành vi mà DNTN Kim Thành đã thực hiện là hợp pháp hay bất hợp pháp? Tại sao?
2. Khi áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, Thẩm phán có thể quyết định biện pháp kê biên, niêm phong tài sản của Công ty TNHH Minh Hòa được không? Tại sao?



3. DNTN Kim Thành có bảo lãnh cho Công ty TNHH Huy Hoàng (giám đốc là con trai của ông Kim Thành) vay 1 tỷ đồng tại chi nhánh ngân hàng Công thương tỉnh Hải Dương. Khoản vay này đã đến hạn nhưng Công ty TNHH Huy Hoàng không thanh toán. Khi tòa án mở thủ tục thanh lý tài sản của DNTN Kim Thành, chi nhánh ngân hàng Công thương tỉnh Hải Dương đề nghị được thanh toán khoản nợ vay 1 tỷ đồng của Công ty TNHH Huy Hoàng bằng giá trị tài sản thế chấp của DNTN Kim Thành (phát sinh từ hợp đồng bảo lãnh). Yêu cầu của chi nhánh ngân hàng Công thương tỉnh Hải Dương có căn cứ pháp lý để thực hiện không? Tại sao?

Câu 4 (2 điểm)

A, B, C và D cùng thỏa thuận thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn X để kinh doanh khách sạn, nhà hàng, và dịch vụ vui chơi giải trí với số vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Công ty X được Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh K cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 10/07/2010.

Theo Điều lệ công ty được các thành viên thỏa thuận thông qua thì A góp 2 tỷ đồng, B, C, D mỗi người góp 1 tỷ đồng. Cũng theo điều lệ thì A làm Giám đốc công ty kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên. B làm phó giám đốc công ty, C là kế toán trưởng. Các nội dung khác của Điều lệ tương tự như Luật doanh nghiệp 2005.

Đầu năm 2012, A với tư cách là Chủ tịch hội đồng thành viên đã quyết định triệu tập Hội đồng thành viên công ty vào ngày 20/01/2012 để thông qua báo cáo tài chính năm, kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012. Giấy mời họp đã được gửi đến tất cả các thành viên trong công ty.

Anh/chị hãy cho biết:

1. A có quyền triệu tập cuộc họp HĐQTV không? Căn cứ pháp lý?
2. Do bất đồng trong điều hành công ty với A, nên B đã không tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên. Việc làm của B có hợp pháp không?
3. D bận đi công tác xa nên đã gọi điện thoại báo vắng mặt, và qua đó ủy quyền cho A bỏ phiếu cho mình. D có thể ủy quyền cho A qua điện thoại không?
4. Ngày 20/01/2012, A và C đã tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên và đã bỏ phiếu thông qua báo cáo tài chính hàng năm của công ty, kế hoạch phân chia lợi nhuận 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012. Cuộc họp trên có hợp pháp không? Căn cứ pháp lý?

Câu 5 (2 điểm)

Công ty cổ phần may “Thắng Lợi” (Gọi tắt là công ty “Thắng Lợi”), có trụ sở tại Quận Q, thành phố P. Ông Lê – Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty “Thắng Lợi” ký hợp đồng bán hàng hóa cho Công ty



TNHH một thành viên “Hương Hoa” (gọi tắt là công ty “Hương Hoa”) do bà Hoa là chủ sở hữu (Công ty có trụ sở tại Quận K, thành phố H). Trong hợp đồng, các bên thỏa thuận: thời hạn giao hàng chậm nhất là ngày 10/5/2013. Tuy nhiên, đến ngày 25/5/2013 Công ty “Thắng Lợi” mới giao hàng cho Công ty “Hương Hoa”, gây thiệt hại cho công ty “Hương Hoa” và hai bên không thống nhất được mức thiệt hại thực tế do hành vi vi phạm hợp đồng của Công ty “Thắng Lợi” gây ra. Do vậy, đã phát sinh tranh chấp.

Trong hợp đồng mua bán hàng hóa trên có điều khoản: “Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, bên có vi phạm phải nộp phạt 5% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm cho bên bị vi phạm”.

Yêu cầu:

- a) Công ty “Hương Hoa” có thể áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại với bên cùng ký hợp đồng mua bán hàng hóa nêu trên được không? Căn cứ để công ty “Hương Hoa” buộc công ty “Thắng Lợi” bồi thường thiệt hại cho mình (Giả sử chế tài bồi thường thiệt hại được áp dụng)?
- b) Có những phương thức nào để giải quyết tranh chấp nêu trên?
- c) Vụ tranh chấp trên Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết không? Nếu có thì để Trọng tài thương mại giải quyết cần phải có điều kiện nào?
- d) Nếu Công ty “Hương Hoa” kiện Công ty “Thắng Lợi” ra tòa án, yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp. Anh/chị xác định tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên?